

1502468-53.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... criminais pela prática de furto, roubo e tráfico de drogas (fls. 52/58), por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e nem ao "sursis".

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e considerando que o réu registra antecedentes criminais (fls. 52/58), então ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

1502468-53.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502468-53.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSVALDO SILVERIO FILHO

VISTOS.

I.

OSVALDO SILVERIO FILHO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, "caput", do Código Penal porque, segundo a denúncia, no dia 24 de outubro de 2022, segunda-feira, por volta de 14h00, nas dependências de um imóvel localizado na Avenida Thomaz Alberto Whately, nº 5005, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si uma bicicleta da marca "Winy", aro 29, cor branca, apreendida (fls. 12) e avaliada (fls. 95) em R\$ 1.500,00, de propriedade da vítima JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA. Na ocasião, OSVALDO se dirigiu a pé até o depósito de reciclagem situado no endereço supramencionado, no qual ele trabalha juntamente com o ofendido, cuja bicicleta deixou estacionada no local. Valendo-se de tal facilidade e sem ninguém notar sua ação delituosa, OSVALDO se apoderou do veículo, rumando para sua casa, na Rua A3, nº 108, bairro Progresso, nesta cidade. Ocorreu que, assim que o ofendido percebeu o sumiço do seu meio de transporte, uma pessoa desconhecida telefonou na empresa e noticiou que a bicicleta estaria na residência de OSVALDO, para a qual

JOÃO PAULO imediatamente se dirigiu, visualizando-a pela fresta do portão, razão por que ligou para a Polícia Militar, tendo os agentes rapidamente comparecido ao local em questão, efetuando a prisão em flagrante delito do ora imputado, recuperando o veículo subtraído horas antes da vítima.

A denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2022 (fls. 104/105).

O réu foi citado pessoalmente (115) e apresentou defesa escrita por defensor público (fls. 120/121).

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e houve desistência da colheita dos depoimentos da vítima e dos policiais militares. O interrogatório foi colhido pelo sistema audiovisual e encontra-se gravado junto ao termo de audiência.

Nos debates orais, o Doutor Promotor requereu a procedência da ação nos exatos termos da inicial. O Doutor Defensor requereu a absolvição do acusado alegando ausência de dolo ou falta de provas de autoria.

É o relatório.

DECIDO.

II.

O réu foi interrogado e confessou a prática do furto da bicicleta dizendo que foi até a empresa onde trabalhava para renovar um cartão de ticket e por fraqueza acabou furtando a bicicleta que estava no estacionamento da empresa. Disse que pretendia usar a bicicleta para ir até o trabalho. Disse que a bicicleta foi apreendida pela polícia na sua casa.

A vítima JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA foi ouvida na fase do inquérito policial e disse que: "trabalha com o Indiciado no mesmo local e hoje, pela manhã, deixou sua bicicleta estacionada no interior da empresa. Por volta das 14:00 h, deu pela falta da mesma, constatando o furto. Tempos depois, alguém ligou na empresa e disse que a bicicleta estaria na casa do Indiciado. O declarante, por meios próprios se dirigiu até a residência do mesmo e, pela fresta do portão, visualizou a bicicleta no quintal. Diante disso, comunicou os fatos à empresa e à Polícia, tendo sua bicicleta sido recuperada."

Os policiais militares FILIPE STETELLE MARTINS, DOUGLAS MENEZES DA SILVA foram inquiridos no auto de prisão em flagrante e informaram que receberam a notícia do furto da bicicleta de um funcionário, a qual estaria nas dependências de um depósito de reciclagem, onde réu e vítima trabalham. E a vítima foi até a casa do acusado e, pela fresta do portão, viu sua bicicleta no quintal. Diante disso, a equipe policial foi até a moradia do acusado, onde o mesmo se fazia presente e, indagado sobre a bicicleta da vítima, ele respondeu que a adquiriu por cem reais, junto a dois desconhecidos. Contudo, a vítima confirmou que o objeto realmente havia sido furtado nas dependências da empresa.

A materialidade do crime de furto ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 7/8), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelos depoimentos extrajudiciais

da vítima e dos policiais militares que confirmaram a ocorrência do furto da bicicleta da vítima e pela confissão espontânea do acusado, que admitiu ter furtado a bicicleta da vítima.

No que tange à autoria e ao dolo, tem-se que o réu ofereceu confissão espontânea da prática do furto dizendo estar arrependido e que não sabia explicar porque havia subtraído a bicicleta da vítima. O fato de estar passando por dificuldades financeiras não é motivo idôneo para isentá-lo de culpa e a ausência de filmagem da ação criminosa também não coloca em dúvida a prova de autoria, visto que a confissão espontânea do acusado aliada aos depoimentos extrajudiciais da vítima e dos policiais militares, que imputaram a prática do furto ao acusado é suficiente para a formação e um juízo seguro a respeito da responsabilidade criminal do acusado.

Assim, rejeito a tese defensiva de ausência de dolo ou de falta de provas de autoria e tenho como configurado o delito previsto no art. 155, "caput", do Código Penal, que é imputado ao acusado.

Inviável a aplicação da causa diminuição prevista no artigo 155, § 2º, do CP, porque o valor da bicicleta subtraída (R\$ 1.500,00) é superior ao valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, por isso, não pode ser tido como pequeno valor para os efeitos penais.

Verifico que o réu é reincidente e ostenta antecedentes criminais pela prática de furto, roubo e tráfico de drogas (fls. 52/58), por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e nem ao "sursis".

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e considerando que o réu registra antecedentes criminais (fls. 52/58), então fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Segunda fase: compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena acima aplicada. Terceira fase: não há causas de aumento ou de diminuição, de forma que torno definitiva a pena acima aplicada. Regime inicial: em face da reincidência do réu e considerando que a pena privativa de liberdade é inferior a quatro anos de reclusão, então fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do que dispõe a Súmula 269 do STJ. Valor do dia-multa: fixo o valor do dia-multa, à vista da precariedade financeira do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na época dos fatos, a ser atualizado pelos índices da correção monetária.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu OSVALDO SILVERIO FILHO, RG: 26.998.914, filho de Osvaldo Silverio e Elza Silverio, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto; e 11 (onze) dias-multa, por incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal.

O réu está preso preventivamente e considerando os maus antecedentes e a reincidência (fls. 52/58), então mantenho a prisão preventiva, pois os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem, por isso, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se-o na prisão onde se encontra.

Expeça-se guia de execução provisória.

Isento o réu do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 19 de dezembro de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito